

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZ. VIII CIVILE

così composta:

dott. PANNULLO NICOLA Presidente
dott. BARRASSO GIAMPIERO Consigliere rel.
dott. DEDATO GISELLA Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 1334 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 22.10.2020, con termine per repliche alle comparse conclusionali scaduto in data 11.1.2021, e vertente

TRA

Parte_1, elett.te dom.to in Roma, via Timavo 3 c/o avv. Mauro Livi, presso l'avv. Michele Proverbio del Foro di Velletri, che lo rappresenta e difende come da procura in atti

appellante

E

Controparte_1, elett.te dom.to in Roma, via Ennio Quirino Visconti 11, presso lo studio dell'avv. Marco Resta, che lo rappresenta e difende per procura in atti

appellato

E

Controparte_2, elett.te dom.ta in Genzano di Roma, via Colle Fiorito 2, presso lo studio dell'avv. Martina Verchiani, che la rappresenta e difende per procura in atti

appellata

E

Controparte_3 (già [...])
Controparte_4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, viale delle Milizie 76 (c/o avv. Fabio Crabargiu), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Benedetto del Foro di Velletri per procura in atti

appellata

E

Controparte_5, *Controparte_6* e *Controparte_7*

appellati-contumaci

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 49/2014 – accertamento proprietà e domande conseguenziali.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2020 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato, a mezzo del servizio postale, il 2.3.2015 *Parte_1* proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 49/2014, pubblicata il 17.1.2014, con la quale erano

state rigettate integralmente le domande avanzate dallo stesso *Parte_1* ; era stato riconosciuto *Controparte_1* unico e legittimo proprietario dell'immobile sito in Genzano di Roma, via Garibaldi 15, in Catasto a fg. 11, p.la 41 sub 504; era stata dichiarata l'inefficacia della trascrizione dell'atto di acquiescenza del 6.6.1985, con ordine al Conservatore di trascrivere la sentenza; erano state infine poste a carico dell'attore le spese di lite e di ctu.

L'appellante, con tre motivi di impugnazione, censurava la sentenza del Tribunale e chiedeva – in riforma della sentenza impugnata e respinte le domande riconvenzionali dei convenuti – che venisse accertato che egli è l'unico proprietario dell'immobile di via Garibaldi 15 (meglio descritto in atti); che venisse dichiarata la nullità o inefficacia degli atti di disposizione di detto bene del 8.1.1982 e del 7.11.1989 (meglio indicati in atti) nonché del contratto di locazione del 25.1.2005 e, per l'effetto, che la *Controparte_4* [...] venisse condannata al rilascio dell'immobile, nonché al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione dal 25.1.2005 ovvero dal 6.6.2006 da quantificarsi tramite ctu o da commisurarsi al canone locativo, con vittoria di spese del doppio grado.

Nel costituirsi in data 5.8.2015 *Controparte_1* chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato e, in subordine, riproponeva la domanda riconvenzionale di acquisto del bene per usucapione abbreviata od ordinaria; vinte le spese del grado.

Si costituiva, altresì, in data 8.10.2015 *Controparte_2* che contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.

Con comparsa depositata in data 8.10.2015 si costituiva la *Controparte_4* (in prosieguo la *CP_4* chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del grado. La *CP_4* chiedeva in ogni caso il rigetto della domanda risarcitoria e, in subordine, riproponeva la domanda di manleva avanzata nei confronti del proprio locatore *CP_1* [...] .

Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, all'udienza del 22.10.2020 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata per la prima volta dalla *CP_4* negli scritti conclusionali.

L'appello invero risulta pacificamente ammissibile in quanto proposto tempestivamente. Infatti la sentenza è stata pubblicata il 17.1.2014 e non risulta notificata; all'impugnazione si applica il termine lungo di un anno

oltre il periodo di sospensione feriale (46 giorni) ex art. 327 c.p.c. nella formulazione applicabile “ratione temporis”; l'appello è stato proposto con atto notificato a mezzo del servizio postale il 2.3.2015 e, dunque, nel rispetto del termine previsto.

Di nessun pregio – con tutta evidenza - è l'assunto difensivo della **CP_4** che vorrebbe applicare la sospensione feriale di soli trentun giorni introdotta con il d.l. 132/2014 conv. con modifiche in l. 10 novembre 2014 n. 162.

Invero tale normativa, che riduce il termine di sospensione feriale (dal 1 al 31 agosto), trova applicazione soltanto per il periodo feriale dell'anno 2015 (art. 15 comma 3) ovvero per un periodo successivo alla notifica del presente atto di appello.

Ciò posto l'appello è infondato e non merita accoglimento.

Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea e contraddittoria valutazione, da parte del Tribunale, degli atti pubblici acquisiti in giudizio.

La censura è infondata.

Oggetto del contendere è in sostanza l'accertamento di quale bene era stato lasciato dal *de cuius* **Persona_1** nel testamento al figlio **Parte_1** ovvero se avesse inteso lasciargli (oltre al negozio di Corso Gramsci per il quale non è insorta questione) l'immobile sito al civico 15 di via Garibaldi ovvero quello avente accesso dal cortile al civico 23 sempre di via Garibaldi.

Reputa la Corte che - malgrado una imprecisione contenuta in sentenza (fine pag. 3 e inizio pag. 4) e sulla quale hanno convenuto tutte le parti – sia condivisibile la statuizione del primo giudice e l'interpretazione da questi offerta del titolo.

Nel testamento olografo pubblicato dal Notaio **Per_2** il testatore così si esprime: “Io **Persona_1** , *nella pienezza delle facoltà...nomino mia moglie **Controparte_8** mia erede delle cose mobili ed immobili di mia proprietà presenti e futuri. **Resta esclusa dal lascito il negozio in Corso Gramsci e il magazzino in via Garibaldi che va a tutti gli effetti a mio figlio **Parte_1** affinché mi continui l'attività, desidero che **Parte_1** al momento della divisione dei beni valutando il maggior valore del negozio risarcisca adeguatamente i fratelli. **Persona_1** ”*** (il grassetto è dello scrivente).

Orbene, poiché i locali di via Garibaldi sono due e quello indicato dal testatore non è individuato né con i dati catastali né con numero civico, si tratta di interpretare quale sia stata la volontà espressa dal *de cuius*.

Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante non viene in rilievo la denuncia di successione, che è pur sempre un atto di parte e che comunque nel caso in esame non appare decisiva, posto che in essa sono riportati tutti i cespiti ereditari.

Piuttosto devono ritenersi rilevanti vuoi l'indicazione di "magazzino" vuoi la circostanza che il testatore aveva espresso la volontà che il figlio *Parte_1* continuasse la sua attività lasciandogli il negozio ove questa avveniva.

Dalla prova testimoniale espletata è emerso che il magazzino da sempre utilizzato a "servizio" del negozio di via Gramsci era proprio quello al civico 23 e non già il "locale tinello" al civico 15 di via Garibaldi.

Merita osservare che le risultanze della prova – valorizzate dal primo giudice – non sono state specificamente contestate nel loro contenuto e comunque la suddetta circostanza risulta provata alla luce delle concordi dichiarazioni dei testi *Tes_1* *Tes_2* e *Tes_* (che hanno frequentato la tabaccheria o vi hanno lavorato e tutti attendibili in quanto indifferenti).

Parte appellante nel gravame eccepisce una presunta nullità della prova testimoniale in quanto in violazione dell'art. 2722 CC.

La doglianza è infondata.

Giova premettere che in primo grado *Parte_1* – pur essendosi inizialmente opposto all'ammissione della prova di controparte – dopo l'ordinanza ammissiva si era limitato a chiedere una rettifica dell'ordinanza nel senso che venisse ammessa anche la propria prova testimoniale (v. verbale di udienza del 12.12.2011), ma non aveva sollevato alcuna espressa eccezione di nullità neppure al momento dell'assunzione della prova e tanto meno in sede di precisazione della conclusioni (v. verbale del 20.2.2013). Di conseguenza è preclusa in questa sede l'eccezione di nullità dell'ordinanza ammissiva.

In ogni caso la prova deve ritenersi pienamente ammissibile in quanto diretta a dimostrare circostanze di fatto rilevanti per l'interpretazione della volontà del testatore e non certo volta a provare circostanze contrarie a quelle risultanti dalla scrittura.

Alla luce di quanto precede reputa pertanto la Corte che – come già ritenuto dal primo giudice – il *de cuius* avesse inteso lasciare al figlio *Parte_1* il magazzino al civico 23, già utilizzato per l'attività del negozio, in modo che l'attore continuasse ad esercitare l'attività nei medesimi locali.

L'altro locale al civico 15 andava quindi alla moglie *Controparte_8*.

E' poi appena il caso di sottolineare che risulta acquisita agli atti altra sentenza del Tribunale di Velletri n. 355/14 (prodotta dalla *CP_4* nella quale – nell'ambito di una controversia circa l'eredità di *Controparte_8* – viene dato atto che l'immobile di via Garibaldi 23 non apparteneva alla *CP_8*, mentre quello al civico 15 – già ricompreso nella massa ereditaria – era stato ceduto dalla *CP_8* a titolo oneroso (pag. 4).

Trattasi di circostanza che avvalorata l'interpretazione del testamento esposta in precedenza.

E' pur vero che tale sentenza non risulta essere passata in giudicato, tuttavia *Parte_1* era rimasto contumace in primo grado e nulla aveva quindi eccepito in proposito.

Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante assume che la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con il cd. "atto di acquiescenza" del 1985, nel quale le parti avevano prestato acquiescenza al testamento, rinunciando a ogni azione (anche di riduzione) ed eccezione, e avevano individuato il locale oggetto di testamento e lasciato a *Parte_1* nel "locale tinello" oggetto di causa al civico 15 in Catasto "a fg. 11, p.lla 41, sub 1" (attualmente sub 504).

Il motivo è infondato.

Osserva la Corte che a tale atto non può attribuirsi alcuna efficacia, posto che allo stesso era rimasta estranea l'erede designata *Controparte_8*, che invece avrebbe dovuto necessariamente sottoscrivere un atto che andava a incidere sull'identificazione dei beni ereditari a lei devoluti e quindi sulla massa ereditaria.

In assenza della partecipazione di detta erede all'atto, lo stesso deve ritenersi nullo. Peraltro tale atto era stato redatto dopo che nel 1982 la *CP_8* aveva già disposto dell'immobile al civico 15 cedendone la nuda proprietà alla figlia *CP_2*.

Né l'atto "ricognitivo" in questione del 1985 potrebbe spiegare effetti tra le sole parti che lo hanno sottoscritto (i fratelli *Parte_1*) dal momento che l'individuazione del cespite in tale atto contenuta (ovvero del civico 15 piuttosto che del 23) avrebbe comunque riguardato beni ricompresi nella massa ereditaria devoluta all'erede *Controparte_8* e, quindi, i sottoscrittori dell'atto non avrebbero potuto disporre di detti cespiti senza il consenso dell'altra beneficiaria.

Con il terzo motivo parte appellante deduce che il Tribunale avrebbe interpretato il testamento discostandosi dalle risultanze e conclusioni del ctu senza adeguata motivazione.

Anche tale doglianza è infondata.

Giova premettere che – con tutta evidenza – l'interpretazione del titolo ovvero del testamento non può che spettare all'organo giudicante e non certo al ctu.

In ogni caso al ctu era stato demandato unicamente di accertare la consistenza dei due immobili ed individuarne i dati catastali. Inoltre il primo quesito faceva riferimento ai dati dell'atto di acquiescenza del 1985, sulla cui validità si è già detto in precedenza. Pertanto dalla relazione del ctu non emerge un qualche elemento che possa indurre a un'interpretazione del testamento difforme da quella offerta dal primo giudice.

Atteso quanto innanzi va confermata la sentenza impugnata.

Resta assorbita ogni altra questione.

Per la soccombenza le spese del presente grado devono gravare sulla parte appellante e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di notule) come in dispositivo secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e applicati i parametri medi (senza la fase istruttoria che è mancata in questo grado).

Trattandosi di causa proposta dopo il 31.1.2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 l. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'appello proposto da *Parte_1* avverso l'impugnata sentenza del Tribunale di Velletri n. 49/2014;
- 2) condanna *Parte_1* al pagamento delle spese processuali del presente grado, che liquida per ciascuna parte costituita in € 6.615,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali;
- 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 c. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte di *Parte_1*, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 3 marzo 2021

Il Presidente

(dr. Nicola Pannullo)

L'estensore

(dr. Giampiero Barrasso)